11 בנובמבר 2020

<u>אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ</u>

דוח הצעת מדף

על פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 29 במאי 2019 שתוקפו הוארך עד ליום 29 במאי 2022[1] (להלן: "**תשקיף המדף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצעה**"), מתכבדת בזאת החברה לפרסם דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") של ניירות הערך המפורטים להלן (להלן: "**דוח הצעת המדף**"). בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

1. <u>ניירות הערך המוצעים</u>

1.1 <u>אגרות החוב (סדרה א')</u>

1.1.1 עד 293,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת (להלן: "**אגרות החוב (סדרה א')**"), המוצעות לציבור בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") על פי דוח הצעת מדף מיום 11 בדצמבר 2019 מכח תשקיף המדף (להלן: "**דוח ההצעה הראשונה אג"ח א'**"). אגרות החוב (סדרה א') מוצעות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כמפורט בסעיף 2 להלן.

1.1.2 על אף האמור בסעיף 1.1.1 לעיל, אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') המבוצעת על פי דוח הצעת המדף, סך הביקושים יעלה על 242,960,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה א') (להלן: "**הכמות המונפקת לציבור של אג"ח א'**") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "**הכמות העודפת של אג"ח א'**"), תחולנה ההוראות שלהלן:

א. החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה, על גובה הכמות העודפת של אג"ח א' ועל סכום ההנפקה של אגרות החוב (סדרה א') שבכוונת החברה להנפיק מכוח דוח הצעת המדף (אשר כאמור לא יעלה על 242,960,000 ש"ח ע.נ.);

ב. הנפקת אגרות החוב (סדרה א') לציבור בגובה הכמות העודפת של אג"ח א' (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הכמות העודפת של אג"ח א' (בלבד);

ג. ההקצאה למזמינים של אגרות החוב (סדרה א') אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 1.4 ל<u>**נספח א'**</u> לדוח הצעת המדף (קביעת מחיר היחידה במכרז והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי

[1] ראו דיווח מיידי של החברה מיום 24 במאי 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-089046).

היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור של אגרות חוב (סדרה א') על פי החלטת החברה, לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות חוב (סדרה א'), לפי הנמוך מבניהם; לדוגמה, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 300,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), אזי לאור החלטת החברה שלא להנפיק במסגרת ההצעה על פי דוח הצעה זה מעבר ל-242,960,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערך על פי הוראות סעיף 2 להלן, כ-82.92% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (242,960,000/293,000,000).

1.1.3. קרן אגרות החוב (סדרה א') תעמודנה לפירעון (קרן) ב-18 (שמונה עשר) תשלומים חצי שנתיים שווים, שישולמו בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה כ-5.56% מקרן ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה א')[2]. תשלום הקרן הראשון ישולם ביום 1 בפברואר 2022 ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום 1 באוגוסט 2030.

1.1.4. קרן אגרות החוב (סדרה א') נושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.05% על היתרה הבלתי מסולקת, כפי שתהיה מעת לעת, המשולמת פעמיים בשנה בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2020 עד 2030 (כולל), באופן שהתשלום הראשון של הריבית שולם ביום 1 בפברואר 2020 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באוגוסט 2030.

1.1.5. תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') אשר שולמו עד למועד דוח הצעת המדף לא ישולמו בגין אגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה על פי דוח הצעת מדף זה.

לפיכך, הרוכשים על פי דוח הצעת המדף יהיו זכאים לתשלום ריבית ראשון בגין אגרות החוב (סדרה א') ביום 1 בפברואר 2022 בשיעור של 1.025%.

1.1.6. אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות (קרן וריבית) למדד או מטבע כלשהו.

1.2. **<u>אגרות החוב (סדרה ב')</u>**

1.2.1. עד 85,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') הניתנות להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "**אגרות החוב (סדרה ב')**"), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המוצעות לציבור בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה על פי דוח הצעת מדף מיום 3 בספטמבר 2020 מכח תשקיף המדף ("**דוח ההצעה הראשונה אג"ח ב**"). אגרות החוב (סדרה ב') מוצעות בדרך של מכרז על מחיר היחידה כמפורט בסעיף 2 להלן.

[2] יובהר, כי כל אחד מ-17 התשלומים הראשונים יהוו 5.55555% מקרן ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') והתשלום האחרון יהווה 5.55565% מקרן ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה א').

1.2.2. על אף האמור בסעיף 1.2.1 לעיל, אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') המבוצעת על פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 66,602,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ב') (להלן: "**הכמות המונפקת לציבור של אג"ח ב'**") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "**הכמות העודפת של אג"ח ב'**"), תחולנה ההוראות שלהלן:

א. החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה, על גובה הכמות העודפת של אג"ח ב' ועל סכום ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ב') שבכוונת החברה להנפיק מכוח דוח הצעת מדף זה (אשר כאמור לא יעלה על 66,602,000 ש"ח ע.נ.);

ב. הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') לציבור בגובה הכמות העודפת של אג"ח ב' (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הכמות העודפת של אג"ח ב' (בלבד);

ג. ההקצאה למזמינים של אגרות החוב (סדרה ב') אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 1.4 ל<u>**נספח א'**</u> לדוח הצעת המדף (קביעת מחיר היחידה במכרז והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') על פי החלטת החברה, לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות חוב (סדרה ב'), לפי הנמוך מבניהם; לדוגמה, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 100,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), אזי לאור החלטת החברה שלא להנפיק במסגרת ההצעה על פי דוח הצעה זה מעבר ל-66,602,000 ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערך על פי הוראות סעיף 2 להלן, כ-78.36% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (66,602,000/85,000,000).

1.2.3. קרן אגרות החוב (סדרה ב') תעמודנה לפירעון בתשלום אחד (1) ביום 1 באוגוסט 2027.

1.2.4. הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 0.25%, המשולמת פעמיים בשנה, בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2027 (כולל), באופן שהתשלום הראשון של הריבית שולם ביום 1 בפברואר 2021 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באוגוסט 2027.

1.2.5. תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר שולמו עד למועד דוח הצעת המדף לא ישולמו בגין אגרות החוב (סדרה ב') אשר תונפקנה על פי דוח הצעת המדף.

לפיכך, הרוכשים על פי דוח הצעת מדף זה יהיו זכאים לתשלום ריבית ראשון בגין אגרות החוב (סדרה ב') ביום 1 בפברואר 2022 בשיעור של 0.125%.

1.2.6. אגרות החוב (סדרה ב') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.

1.2.7. להלן פרטים אודות ההון הרשום, ההון המונפק וההון הנפרע של החברה נכון למועד הדוח:

הון רשום (כמות מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה)	הון מונפק ונפרע (כמות מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה)	הון מונפק ונפרע למועד זה בדילול מלא[3] (כמות מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה)	הון מונפק ונפרע לאחר ההנפקה, בהנחת המרה מלאה, בדילול מלא[4] (כמות מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח כל אחת של החברה)
1,000,000,000	488,091,881	530,181,150	533,965,869

1.2.8. בהנחת הנפקת מלוא הכמות המונפקת לציבור ובהנחת המרתן המלאה של אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף למניות רגילות, תוקצינה 3,874,718 מניות רגילות[5], אשר תהוונה לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף (ובהנחת המרה ומימוש כאמור) כ- 0.79% מזכויות ההצבעה ומהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 0.71% מזכויות ההצבעה ומהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא[6], אשר יעמוד לאחר ההמרה והמימוש כאמור על 533,965,869 מניות רגילות.

1.3. יצוין כי עד למועד דוח הצעת המדף, שולמו כל תשלומי הריבית בגין אגרות החוב (סדרות א' ו-ב'), בהתאם ללוחות הסילוקין של אגרות החוב כאמור. למען הסר ספק, יובהר כי כל מועד פירעון של ריבית שנעשה בעבר בגין אגרות החוב (סדרות א' ו-ב'), לא יזכה את רוכשי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף בתשלום כלשהו.

1.4. תנאי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף זהים לתנאי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב'), כפי שתוארו בדוח ההצעה הראשונה אג"ח א' ובדוח ההצעה הראשונה אג"ח ב', בהתאמה. אגרות חוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף, תהוונה ביחס לכל אחת מהסדרות הנ"ל, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה א') ועם אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאמה, שנרשמו למסחר ושהוצעו על ידי החברה לציבור בעבר.

1.5. לפרטים בדבר דירוג אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') על ידי מידרוג בע"מ (להלן: "**מידרוג**"), ראו סעיף 8 להלן. יצוין כי לאור הדירוג האמור, החברה עומדת בהוראות סעיף 3.6 לשטר הנאמנות של אג"ח א' ובהוראות סעיף 3.5 לשטר

---

[3] לצורך חישוב ההון המונפק והנפרע בדילול מלא, נלקח בחשבון מימושן של 5,227,546 אופציות ארוכות טווח שהוקצו למנכ"ל החברה (סדרה 5/2016), הניתנים למימוש באמצעות מנגנון Cashless, ל-3,614,198 מניות מימוש, וזאת בהתבסס על שער הנעילה של המניה נכון ליום המסחר הקודם ליום 10 בנובמבר 2021. בנוסף, לצורך חישוב 4,593,150 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת סדרה 08/19 (הניתנים למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד), נלקחו בחשבון 1,063,987 מניות מימוש, וזאת בהתבסס על שער הנעילה של המניה נכון ליום המסחר הקודם ליום 10 בנובמבר 2021. כמות מניות המימוש שיוקצו בפועל כתוצאה מהתגמולים ארוכי הטווח תשתנה כתלות במחיר המניה שיהיה בפועל במועד המימוש.

[4] ראו ה"ש 3 לעיל. בהנחת הנפקת מלוא הכמות המונפקת לציבור ובהנחת המרתן המלאה של אגרות החוב (סדרה ב') בתקופת ההמרה הראשונה כהגדרתה בסעיף 4.2.7.1 להלן.

[5] בהינתן המרה של אגרות החוב (סדרה ב') בתקופת ההמרה הראשונה כהגדרתה בסעיף 4.2.7.1 להלן.

[6] ראו ה"ש 3 לעיל.

הנאמנות של אג"ח ב' בקשר עם הרחבות הסדרה מכח דוח הצעת המדף. נכון למועד דוח הצעת המדף טרם התקבל דירוג סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ להרחבת הסדרות כאמור, ולהערכת החברה הדירוג האמור צפוי להתקבל בימים הקרובים.

1.6. אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה יקראו גם "**ניירות הערך המוצעים**".

2. <u>אופן הצעת אגרות החוב</u>

יובהר כי המכרזים לרכישת אגרות החוב (סדרה א') ולרכישת אגרות החוב (סדרה ב') הם מכרזים נפרדים, ההזמנות להם תעשנה בנפרד, והן אינן מותנות ותלויות זו בזו וקביעת תוצאות ההנפקה תיעשה לגבי כל מכרז בנפרד. בהתאם, היה ויבוטל מכרז אחד (או יותר) מבין המכרזים האמורים, ניירות הערך המוצעים במסגרת אותו מכרז לא יוקצו ולא יירשמו למסחר בבורסה, אולם הדבר לא יביא לביטול המכרז האחר על פי דוח הצעת המדף.

2.1. <u>מכרז על אגרות החוב (סדרה א') (מס' מכרז: 1167006)</u>

עד 293,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') המוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "**תקנות אופן הצעה לציבור**") ב-293,000 יחידות (להלן: "**יחידות אג"ח א'**"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**מכרז אג"ח א'**"), כשהרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') כשמחירה של כל יחידה שייקבע במכרז אג"ח א' לא יפחת מסך של 1,014 ש"ח (להלן: "**המחיר המזערי של אג"ח א'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

	<u>המחיר</u>
1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א')	1,014 ש"ח
סך-הכול המחיר המזערי ליחידת אג"ח א' אחת	**1,014 ש"ח**

כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות, במחירים שונים ליחידה, אשר לא יפחתו מהמחיר המזערי של אג"ח א' ושיהיו נקובים במדרגות של 1 ש"ח, באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידה הינה במחיר של 1,014 ש"ח, ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 1,015 ש"ח, 1,016 ש"ח וכו'. מחיר ליחידה הנקוב בבקשה, שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר כאמור לעיל, יעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

2.2. <u>מכרז על אגרות החוב (סדרה ב') (מס' מכרז: 1168491)</u>

עד 85,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') המוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות אופן הצעה לציבור ב-85,000 יחידות (להלן: "**יחידות אג"ח ב'**"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**מכרז אג"ח ב'**"), כשהרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') כשמחירה של כל יחידה שייקבע במכרז אג"ח ב' לא יפחת מסך של 943 ש"ח (להלן: "**המחיר המזערי של אג"ח ב'**"), כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

	המחיר
1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב')	943 ש"ח
סך-הכול המחיר המזערי ליחידת אג"ח ב' אחת	**943 ש"ח**

כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות, במחירים שונים ליחידה, אשר לא יפחתו מהמחיר המזערי של אג"ח ב' ושיהיו נקובים במדרגות של 1 ש"ח, באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידה הינה במחיר של 943 ש"ח, ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 944 ש"ח, 945 ש"ח וכו'. מחיר ליחידה הנקוב בבקשה, שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר כאמור לעיל, יעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

2.3. התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור במסגרת מכרז אג"ח א' ומכרז אג"ח ב' תחל ביום 11 בנובמבר 2021, בשעה 11:30 ותסתיים באותו היום בשעה 18:30 (להלן: "**יום המכרז**" ו-"**מועד סגירת רשימת החתימות**", בהתאמה), ובלבד שמועד סגירת רשימת החתימות יהיה לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף.

2.4. רכז ההנפקה הן למכרז אג"ח א' והן למכרז אג"ח ב' על פי דוח הצעת המדף, יהיה לידר הנפקות (1993) בע"מ, שכתובתו רח' הארבעה 21, תל אביב (להלן: "**רכז ההנפקה**").

2.5. הגשת בקשות בשלב מכרז אג"ח א' ו/או מכרז אג"ח ב' תיעשה כמפורט בסעיף 1.2 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.6. לפרטים נוספים בדבר הליכי מכרז אג"ח א' ו/או מכרז אג"ח ב', אופן קביעת מחיר היחידה במכרז והקצאת היחידות, פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה בגין היחידות, ראו סעיפים 1.3 עד 3 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.7. עד לתום מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית לבטל את ההצעה מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה האמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם ההצעה כבטלות.

2.8. במקרה של ביטול מכרז אג"ח א' ו/או מכרז אג"ח ב', לא תונפקנה אגרות חוב (סדרה א') ו/או אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות במסגרת המכרז, לא תירשמנה למסחר בבורסה ולא תיגבה תמורה בקשר לאגרות החוב (סדרה א') ו/או אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאמה.

3. משקיעים מסווגים

3.1. מתוך יחידות אג"ח א' ויחידות אג"ח ב' המוצעות לציבור, לגבי 242,960 יחידות אג"ח א' המהוות כ-82.92% מסך יחידות אג"ח א' המוצעות בדוח הצעת המדף, ולגבי 66,602 יחידות אג"ח ב' המהוות כ-78.36% מסך יחידות אג"ח ב' המוצעות בדוח הצעת המדף, ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישה ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם

בתקנה 1 לתקנות אופן הצעה לציבור[7], ששמותיהם מפורטים להלן, לפיהן יגישו המשקיעים המסווגים בקשות במכרז לרכישת יחידות במחיר ליחידה שלא יפחת ובכמות שלא תפחת, על המפורט לצד שמם בסעיפים 3.3 ו-3.4 להלן, בהתאמה.

3.2. בסעיף 3.2 זה "**חתימת יתר**" – תחושב בנפרד ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב (א' ו-ב') כדלקמן:

היחס שבין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה שייקבע במכרז, לבין כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה (כהגדרתה להלן), ובלבד שהוא עולה על אחד;

"**כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה**" – תחושב בנפרד ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב (א' ו-ב') כדלקמן:

כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שייקבע במכרז.

על פי תקנות אופן הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:

(1) לא עלתה חתימת היתר על חמש (5), יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים (100%) מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש (5), יוקצו לכל משקיע מסווג חמישים אחוזים (50%) מהכמות שהתחייב לרכוש.

(2) ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב (א' ו-ב'), לא הייתה כמות היחידות שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור לעיל, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה (כהגדרתה לעיל) למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר ליחידה. הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת המחיר האחיד ליחידה. ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז.

(3) ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב (א' ו-ב'), במקרה שלא תתקיים חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת המכרז תיחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת היחידות למזמינים.

3.3. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, להגיש בקשות לרכישת יחידות אג"ח א' בכמות שלא תפחת ובמחיר ליחידה שלא יפחת מהמחיר ליחידה המפורט ליד שמו להלן:

	שם המשקיע	כיצד עונה	מחיר ליחידה	כמות	הערות[8]

[7] "**משקיע מסווג**" – אחד מאלה: (1) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הייעוץ, הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח; (2) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (3) משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**החוק**"); (4) משקיע המנוי בפרטים (1) עד (9) או (11) בתוספת הראשונה לחוק, הרוכש לעצמו. כמו כן, על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות.

[8] פירוט הגופים הקשורים למשקיע שהם בעלי זיקה להנפקה ותיאור הקשר ביניהם.

	Arbitrage Global LP	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,030	29,200	
	Arbitrage Global LP	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,017	6,000	
	VERTICAL LP	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,023	13,000	
	VERTICAL LP	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,017	2,000	
	א-טו-זד פיננסים בע״מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,025	3,000	
	א.ס ברטמן השקעות בע״מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,016	2,700	
	א.ס ברטמן השקעות בע״מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,015	4,000	
	א.ס ברטמן השקעות בע״מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,014	5,000	
	אורקום אסטרטגיות בע״מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,018	6,000	
	איילון חברה לביטוח בע״מ - משתתפות	חברת ביטוח	1,016	6,850	
	אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,022	5,000	
	אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,016	7,000	
	אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,021	1,000	
	אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,016	2,000	
*	אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון עצמי	1,021	6,000	למיטב ידיעת החברה,

		להגדרת משקיע מסווג	**(ש״ח)**		

			גבוה מ-50 מיליון ש״ח		תאגיד בשליטת בעלת השליטה בברק קפיטל חיתום בע״מ, שהינה מפיץ בהנפקה
*	אמטרין 2 שותפות מוגבלת	1,014	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	1,800	למיטב ידיעת החברה, תאגיד בשליטת בעלת השליטה בברק קפיטל חיתום בע״מ, שהינה מפיץ בהנפקה
*	אמטרין שותפות מוגבלת	1,021	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	8,000	למיטב ידיעת החברה, תאגיד בשליטת בעלת השליטה בברק קפיטל חיתום בע״מ, שהינה מפיץ בהנפקה
*	אמטרין שותפות מוגבלת	1,014	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	4,000	למיטב ידיעת החברה, תאגיד בשליטת בעלת השליטה בברק קפיטל חיתום בע״מ, שהינה מפיץ בהנפקה
**	אקסלנס קסם קרנות נאמנות בע״מ	1,027	קרן נאמנות	3,250	למיטב ידיעת החברה, תאגיד המוחזק בשרשור על ידי אקסלנס השקעות בע״מ, שהינה בעלת עניין בחברה
**	אקסלנס קסם קרנות נאמנות בע״מ	1,015	קרן נאמנות	7,100	למיטב ידיעת החברה, תאגיד המוחזק בשרשור על ידי אקסלנס השקעות בע״מ, שהינה בעלת עניין בחברה
*	ברק קפיטל השקעות 2006 בע״מ	1,021	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש״ח	2,000	למיטב ידיעת החברה, תאגיד בשליטת בעלת השליטה בברק קפיטל חיתום בע״מ, שהינה מפיץ בהנפקה
*	ברק קפיטל השקעות	1,014	תאגיד בעל	2,800	למיטב ידיעת

	2006 בע"מ	הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח			החברה, תאגיד בשליטת בעלת השליטה בברק קפיטל חיתום בע"מ, שהינה מפיץ בהנפקה
	גנוס בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,020	1,500	
**	הפניקס עמיתים שותפות קונצרני סחיר	חברת ביטוח	1,014	15,000	למיטב ידיעת החברה, תאגיד המוחזק בשרשור על ידי הפניקס אחזקות בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה
	הראל חברה לביטוח בע"מ	חברת ביטוח	1,014	50,000	
**	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	1,019	10,221	למיטב ידיעת החברה, תאגיד המוחזק בשרשור על ידי מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, שהינה בעלת עניין בחברה
	מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש"מ	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	1,027	6,000	
	מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש"מ	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	1,024	1,000	
	מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש"מ	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	1,021	2,429	
	פידליטי הון סיכון בע"מ	קרן הון סיכון	1,023	3,555	
	פידליטי הון סיכון בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,020	2,255	

	פלוטוס השקעות ש.מ.	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,025	3,000	
	פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	1,040	3,000	
	פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	1,018	2,800	
	ק.ס.ם מכשירים פיננסים מסחר בע"מ	תעודת סל	1,022	2,000	
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,031	3,500	
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,021	4,500	
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,017	2,500	
	אראקאמבה ישראל בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	1,017	2,000	
				סה"כ: 242,960	

* מפיצים או משקיעים מסווגים הקשורים למפיצים בהנפקה.
** משקיעים מסווגים הקשורים לבעלי עניין בחברה.

בסך הכול ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישת 24,600 יחידות על ידי משקיעים מסווגים הקשורים למפיצים (המפורטים בה"ש 16 בסעיף 11.1 להלן), המהוות 10.12% מסך יחידות אג"ח א' שניתנו לגביהן התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים.

בסך הכול ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישת 35,571 יחידות על ידי משקיעים מסווגים הקשורים לבעלי עניין בחברה, המהוות 14.64% מסך יחידות אג"ח א' שניתנו לגביהן התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים.

התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים תקראנה בסעיף זה – "**התחייבות מוקדמת אג"ח א**'".

3.4. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת המדף, להגיש בקשות לרכישת יחידות אג"ח ב' בכמות שלא תפחת ובמחיר ליחידה שלא יפחת מהמחיר ליחידה המפורט ליד שמו להלן:

	שם המשקיע	**כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג**	**מחיר ליחידה (ש"ח)**	**כמות**	**הערות**[9]
	Arbitrage Global LP	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	943	1,500	

[9] פירוט הגופים הקשורים למשקיע שהם בעלי זיקה להנפקה ותיאור הקשר ביניהם.

	א-טו-זד פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	960	3,500	
	א.נ.ו. אשכול פיננסים בע"מ	משווק השקעות	949	7,500	
	אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ	קרן נאמנות	951	1,280	
	אורקום אסטרטגיות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	955	2,000	
	אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	951	14,000	
	ג'יירו קרן גידור	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	945	2,500	
	גנוס בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	950	1,500	
	טוטאל אופורטיוניטי שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	943	2,500	
	טוטאל אקוויטי שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	943	2,500	
	מור בית השקעות ניהול תיקים	מנהל תיקים	943	19,081	
	מור ניהול תיקים מפעליות	מנהל תיקים	944	3,326	
	מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש"מ	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	945	1,000	
	פידליטי הון סיכון בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	949	1,555	
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	966	1,000	
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	956	1,000	
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון עצמי גבוה מ-50 מיליון ש"ח	943	860	
				סה"כ: 66,602	

התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים תקראנה בסעיף זה – "**התחייבות מוקדמת אג"ח ב**'".

3.5. קבלת התחייבויות מוקדמות אג"ח א' ו/או התחייבות מוקדמת אג"ח ב' מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת המדף, נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן הצעה לציבור.

3.6. התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות המורשים לקבלת בקשות, ביום המסחר הראשון שלאחר מועד מכרז אג"ח א' ו/או מכרז אג"ח ב', לפי העניין, עד שעה 12:30 בצהרים, ותופקד על ידו בחשבון המיוחד כאמור בסעיף 3.1 ל**נספח א'** המצורף לדוח ההצעה.

3.7. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.4%, מחושבת לפי המחיר המזערי של אג"ח א', בגין יחידות אג"ח א' שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות ועמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.6%, מחושבת לפי המחיר המזערי של אג"ח ב', בגין יחידות אג"ח ב' שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, כמפורט בדוח זה. לפרטים אודות עמלות הפצה, ראו סעיף 11.1 להלן.

3.8. המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין במכרז יחידות אג"ח א' ו/או יחידות אג"ח ב', לפי העניין, בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת (התחייבויות מוקדמות אג"ח א' ו/או התחייבות מוקדמת אג"ח ב', לפי העניין) ואולם יחידות עודפות שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.9. משקיע מסווג יהא רשאי, ביום מכרז אג"ח א' ו/או ביום מכרז אג"ח ב', להגדיל את מחיר יחידת אג"ח א' ו/או את מחיר יחידת אג"ח ב', לפי העניין, בו נקב בהתחייבות המוקדמת (במדרגות של 1 ש"ח) על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה עד מועד סגירת רשימת החתימות ביום מכרז אג"ח א' ו/או ביום מכרז אג"ח ב', לפי העניין.

4. <u>תנאי ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף</u>

4.1. <u>אגרות החוב (סדרה א')</u>

4.1.1. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי דוח הצעת המדף, ראו דוח ההצעה הראשונה אג"ח א' וכן שטר הנאמנות מיום 11 בדצמבר 2019 אשר צורף כנספח ב' לדוח ההצעה הראשונה אג"ח א' (להלן: "**שטר הנאמנות של אג"ח א**'").

4.1.2. הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), אשר החברה התקשרה עמו הוא כמו בשטר הנאמנות של אג"ח א', הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ[10].

[10] להלן פרטי ההתקשרות של רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ: כתובת: יד חרוצים 14, תל אביב, 6770007; מספר טלפון: 03-6389200; מספר פקס: 03-6389222; איש קשר: עו"ד מיכל אבטליון, כתובת דואר אלקטרוני: michal@rpn.co.il.

4.1.3. לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות (ובכלל כך, פרטים בדבר מנגנון המאפשר לחברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקרים מסוימים חלף עמידה בחלק מאמות המידה הפיננסיות), ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות של אג"ח א'.

4.1.4. במועד הנפקתן לראשונה ונכון למועד זה, אגרות החוב (סדרה א') לא הובטחו בשעבוד או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות החברה לאי יצירת שעבוד שוטף ולאפשרות החברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקרים מסוימים ראו סעיפים 5.1 ו-5.2, וכן 5.5 לשטר הנאמנות של אג"ח א', בהתאמה.

4.1.5. לפרטים בדבר מנגנון התאמה בשיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה א'), כתוצאה משינוי בדירוג או כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית, ראו סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות של אג"ח א'.

4.1.6. לפרטים אודות התנאים לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א'), ראו סעיף 6 לשטר הנאמנות של אג"ח א'.

4.2. <u>אגרות החוב (סדרה ב')</u>

4.2.1. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת המדף, ראו דוח ההצעה הראשונה אג"ח ב' וכן שטר הנאמנות מיום 3 בספטמבר 2020 המצורף כנספח ב' לדוח ההצעה הראשונה אג"ח ב' (להלן: "**שטר הנאמנות של אג"ח ב**").

4.2.2. הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב'), אשר החברה התקשרה עמו הוא כמו בשטר הנאמנות של אג"ח ב', הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ[11].

4.2.3. לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות (ובכלל כך, פרטים בדבר מנגנון המאפשר לחברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במקרים מסוימים חלף עמידה בחלק מאמות המידה הפיננסיות), ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות של אג"ח ב'.

4.2.4. במועד הנפקתן לראשונה ונכון למועד זה, אגרות החוב (סדרה ב') לא הובטחו בשעבוד או בכל אופן אחר. לפרטים אודות התחייבות החברה לאי יצירת שעבוד שוטף ולאפשרות החברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במקרים מסוימים ראו סעיפים 5.1 ו-5.2, וכן 5.5 לשטר הנאמנות של אג"ח ב', בהתאמה.

4.2.5. לפרטים בדבר מנגנון התאמה בשיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ב'), כתוצאה משינוי בדירוג או כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית, ראו סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות של אג"ח ב'.

4.2.6. לפרטים אודות התנאים לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ב') בעקבות מחיקה ממסחר ביוזמת הבורסה ראו סעיף 6 לשטר הנאמנות של

[11] ראו ה"ש 10 לעיל.

אג"ח ב'. יצוין כי החברה אינה רשאית להעמיד את אגרות (סדרה ב') לפדיון מוקדם.

4.2.7. <u>זכויות המרה של אגרות החוב (סדרה ב') למניות</u>

4.2.7.1. בכל יום מסחר, החל ממועד הרישום של סדרת אגרות החוב (סדרה ב') למסחר בבורסה ועד ליום 22 ביולי 2027 (ועד בכלל) (להלן: "**המועד האחרון להמרה**" ו- "**תקופת ההמרה**", לפי העניין), תהא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב הרשומות בפנקס באותו מועד ניתנת להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "**מניות ההמרה**"), באופן המפורט להלן[12]: (1) בתקופה שהחל ממועד הרישום לראשונה של סדרת אגרות החוב (סדרה ב') למסחר בבורסה ועד ליום 31 בדצמבר 2022 כל 17.59761 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ב') ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה (לעיל: "**תקופת ההמרה הראשונה**"); ו-(2) בתקופה שהחל מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 22 ביולי 2027 כל 97.76450 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ב') ניתן להמרה למניה רגילה אחת של החברה; כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 20 לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות של אג"ח ב'.

4.2.7.2. למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן להמיר את אגרות החוב (סדרה ב') ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני יום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס האמור.

4.2.7.3. אגרות החוב (סדרה ב') ניתנות להמרה בתנאים המפורטים להלן על ידי בקשות שתוגשנה לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להמרה וזכויות ההמרה שלא יבוקש לנצלן עד לתאריך האמור תהיינה מבוטלות. אם היום האחרון להמרה כאמור יחול ביום שבו לא מתקיים מסחר בבורסה, יידחה יום ההמרה האחרון ליום המסחר הראשון הבא מיד לאחריו.

4.2.7.4. כל מחזיק באגרות חוב (להלן בסעיף זה: "**המבקש**") שירצה להשתמש בזכות ההמרה שלו, יגיש במישרין לחברה במשרדה הרשום, או בכל מקום אחר שיקבע על ידי החברה אם הוא מחזיק רשום, או באמצעות הבנקים וחברי בורסה אם הוא מחזיק שאינו רשום, בקשה לכך בכתב על גבי טופס כפי שייקבע על ידי החברה

[12] יחסי ההמרה האמורים הותאמו לחלוקות דיבידנד שביצעה החברה ממועד הנפקתם לראשונה של אגרות החוב (סדרה ב') והינם בתוקף החל מיום 26 באוגוסט 2021. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 26 באוגוסט 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-138336), אשר המידע על פיו מובא בדוח בדרך של הפניה. יובהר, כי השערים האמורים אינם כוללים התאמה בגין חלוקת הדיבידנד שתוארה בדיווח המיידי מיום 8 בנובמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-163980), אשר תבוצע ביום האקס, קרי ביום 23 בנובמבר 2021, כמפורט בדיווח המיידי כאמור.

(להלן: "**הודעת המרה**") בצירוף תעודת אגרת החוב (סדרה ב'). טפסי הודעת המרה אפשר יהיה להשיג במשרדה הרשום של החברה וכן בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. על המבקש יהיה לחתום בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להקצאת מניות ההמרה. לדירקטוריון של החברה הסמכות, ליפות את כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך נוסף הדרוש לצורך הקצאת מניות ההמרה.

היום שבו תגיע הודעת ההמרה הממלאת אחר כל התנאים האמורים אל משרדה הרשום של החברה (במקרה של הגשתה במישרין לחברה על ידי המבקש) או היום בו תחשב מסלקת הבורסה כמי שקיבלה מחבר בורסה הודעה על המרת אגרות חוב (במקרה של הגשתה באמצעות חברי הבורסה) יחשב כיום ההמרה (להלן: "**תאריך ההמרה**"). לא מילא המבקש אחר כל התנאים להמרת אגרות החוב במלואן, תיחשב הודעת ההמרה בטלה, ותעודת אגרות החוב שצורפו לאותה הודעת המרה תוחזרנה למבקש.

4.2.7.5. הודעת המרה אינה ניתנת לביטול או לשינוי על ידי המבקש.

4.2.7.6. המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית המרה אחת, אולם יהיה זכאי לצרף למניות שלמות, את כל השברים המגיעים לו, אם יגיעו, בגין כל זכויות ההמרה שביקש לנצל. לא ניתן להמיר חלק מאגרות חוב הכלולות בתעודות אגרות החוב (סדרה ב') אך הן תהיינה ניתנות לפיצול בהתאם לסעיף 10 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות של אג"ח ב'. עודפי מניות ההמרה שיתהוו בעת ניצול זכות ההמרה, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה תוך 30 יום לאחר שיצטברו עודפים אלה למניות שלמות בכמות מתקבלת על הדעת למכירה בבורסה, בהתחשב בעלויות הכרוכות בכך, והתמורה נטו לאחר ניכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו כאלה, תשולם לזכאים לה בהתאם לחלקם היחסי תוך 15 ימים מתאריך המכירה. לא ישלח לזכאי כאמור שיק בסכום הנמוך מ-50 ש"ח ויהיה ניתן לקבל סכום כאמור במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים לאחר תיאום מראש. יובהר כי מי שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שניים עשר חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה.

4.2.7.7. לא יאוחר מ-2 ימי מסחר לאחר תאריך ההמרה תקצה החברה למבקש את מניות ההמרה המגיעות לו וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות ההמרה בבורסה, תגרום לרישומן של מניות ההמרה בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן. החברה מתחייבת כי המניות שתנבענה

מהמרת אגרות החוב (סדרה ב') תירשמנה על שם החברה לרישומים.

4.2.7.8. מניות ההמרה תהיינה נפרעות במלואן, שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה שתהיינה קיימות באותה עת ותזכינה את מחזיקיהן להשתתף בכל דיבידנד או חלוקה אחרת במלואם אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם הינו לאחר תאריך ההמרה.

4.2.7.9. אגרות החוב (סדרה ב') שהומרו תימחקנה מפנקס אגרות החוב (סדרה ב') במועד המרתן ותהיינה בטלות לחלוטין למפרע לתאריך ההמרה מיום הקצאת מניות המרה בגינן, ולא תקנינה כל זכות לריבית כלשהי לאחר תשלום הריבית שהיום הקובע בגינה חל לפני יום ההמרה.

4.2.8. <u>התאמות עקב חלוקת מניות הטבה, השתתפות בהנפקות זכויות וחלוקת דיבידנד</u>

מתאריך הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') ועד למועד האחרון בו ניתן לממש את זכויות ההמרה הנלוות אל אגרות החוב (סדרה ב'), תחולנה לגבי אגרות חוב, שזכות ההמרה שלהן טרם מומשה ההוראות הבאות:

4.2.8.1. <u>התאמה עקב חלוקת מניות הטבה</u>

אם תחלק החברה מניות הטבה לבעלי המניות הרגילות, אזי, תשמרנה זכויות המחזיקים באגרות החוב כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק אגרות חוב יהיה זכאי להן עם המרתן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק אגרת החוב היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר את אגרת החוב עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני תחילת פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס הטבה".

4.2.8.2. <u>התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות</u>

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות הנובעות מהמרה של אגרות החוב יותאם למרכיב ההמרה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה-"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".
שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.
החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס זכויות".

4.2.8.3. <u>התאמה עקב חלוקת דיבידנד</u>

תחלק החברה, בתקופת קיום זכות ההמרה של אגרות חוב ניתנות להמרה, דיבידנד, יוכפל שער ההמרה ביחס שבין שער הבסיס

"אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".
לא ניתן לשנות דרך התאמה זו.
החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס דיבידנד".

4.2.8.4. כמות המניות להן יהיה זכאי מחזיק באגרות חוב עקב מימוש זכות ההמרה לא תותאם במקרה של הנפקות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי ענין), פרט להתאמות עקב חלוקות מניות הטבה והנפקות בדרך של זכויות והתאמות עקב חלוקת דיבידנד.

4.2.9. <u>הוראות שונות להגנת זכות ההמרה</u>

מתאריך הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') וכל עוד לא תומרנה או תפרענה אגרות חוב שתונפקנה על פי התשקיף שזכות ההמרה הנלווית אליהם ניתנת למימוש, תחולנה ההוראות הבאות:

4.2.9.1. החברה תשמור על מספר מספיק של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות ההמרה הנלווית לאגרות החוב (סדרה ב') ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

4.2.9.2. אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלק אותן בחלוקת משנה, יוקטן, או לפי המקרה יוגדל, בהתאם מספר המניות שתוקצינה עקב מימוש זכות ההמרה לאחר פעולה כאמור. במקרה זה לא יהיה מחזיק באגרת חוב זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אולם שברי מניות שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור, יחולו הוראות שטר הנאמנות בשינויים המחויבים.

4.2.9.3. בכל מקרה שבו תחול התאמה עקב חלוקות מניות הטבה בהתאם לאמור בסעיף 4.2.9 לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר זכותם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור, לממש את זכויות ההמרה הנלוות אל אגרות החוב (סדרה ב'), תוך ציון תקופת ההמרה, שער ההמרה, סכום הערך הנקוב של מניות ההמרה ומניות הטבה (אם יהיו) להן יהיו זכאים עקב מימוש זכות המרה אחת אותה עת.
בנוסף לכך תשלח החברה לא יאוחר משלושה שבועות ולא מוקדם מארבעה שבועות לפני תום תקופת ההמרה הודעה כאמור בכתב לכל המחזיקים הרשומים של אגרות החוב (סדרה ב'), על המועד האחרון של המרת אגרות החוב (סדרה ב') כאמור, תוך ציון כי לאחר מועד זה יהיו הזכויות בטלות ומבוטלות. הודעה כאמור תציין את שער ההמרה, מספר מניות ההמרה ומניות ההטבה להן יהיה זכאי מחזיק אגרת החוב (סדרה ב') בעת ההמרה בפרק זמן זה.

4.2.9.4. במקרה של קבלת החלטה על פרוק מרצון, תיתן החברה דוח מיידי בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות ההמרה הנזכרת להלן. כל מחזיק אגרות חוב יהיה רשאי, תוך שלושה חודשים מתאריך הדוח המיידי, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו ניצל את זכות ההמרה הנלווית לאגרות החוב (סדרה ב') שהוא מחזיק או, לפי הענין, שהוא זכאי להקצאתן מיד לפני קבלת ההחלטה.
במקרה זה יהיה המחזיק של אגרות החוב (סדרה ב') כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפרוק אילו היה בעל מניות עקב ניצול זכות ההמרה הנלווית אליהן, עובר לקבלת ההחלטה לפרוק, וזאת בניכוי סכום השווה לריבית ששולמה בגין אגרות החוב (סדרה ב') בתאריך ההחלטה או לאחר מכן (למעט ריבית שזמן פירעונה חל לפני תאריך ההחלטה, אף אם שולמה בתאריך ההחלטה או לאחר מכן) ובעל אגרות החוב להמרה לא יהיה זכאי לכל תשלום על פיהן אשר זמן פירעונו חל לאחר תאריך ההחלטה.

4.2.9.5. החברה תעמיד במשרדה הרשום לעיון מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), העתק מהדוח התקופתי, ומהדוחות הכספיים ביניים שלה מיד עם פרסומם וזאת במשך שעות העבודה הרגילות. לפי בקשה בכתב של מחזיק באגרות חוב שתוגש בתקופת קיום זכות ההמרה תשלח לו החברה העתק מהדוחות הנ"ל.

4.2.9.6. בהתאם לתקנון הבורסה, תנאי אגרות החוב ההמירות אינם ניתנים לשינוי בכל הקשור לשער ההמרה, למועדי ההמרה ולשיטת ההצמדה (לרבות היעדר הצמדה), אך החברה תהיה רשאית לשנות את תקופת ההמרה ו/או את שער ההמרה ובלבד שהדבר נעשה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או על פי הוראות חוק חדלות פירעון. בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את שער ההמרה במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור.
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "**הליך הפיצול**" משמעו לעניין זה – הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל - בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.
בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "**הליך מיזוג**" משמעו לעניין זה – הליך שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או כאמור, ימחקו

מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.

4.2.10. <u>חוקי העזר של מסלקת הבורסה לגבי לו"ז להמרה של אגרות החוב (סדרה ב')</u>

על מימוש זכות ההמרה של אגרות חוב למניות החברה, יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה המתוארים להלן:

4.2.10.1. הודעת המרה שתתקבל עד השעה 12:00 במשרדי חבר הבורסה, תועבר על ידי החברה למסלקת הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

4.2.10.2. קיבלה מסלקת הבורסה הודעת המרה מחבר הבורסה עד השעה 12:00, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית, ותזכה בהתאם את החברה לרישומים וזאת לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה הודעה כאמור.

4.2.10.3. קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי - כאמור בסעיף 4.2.14.2 לעיל - עד השעה 12:00, תעביר את בקשת ההמרה למשרדי החברה לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

4.2.10.4. כל הודעה מאלה המנויות בסעיפים 4.2.14.1 עד 4.2.14.3 לעיל, שתתקבל לאחר השעה 12:00 מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

4.2.10.5. למרות האמור לעיל, ביום ההמרה האחרון לפני פדיון סופי או לפני אקס פדיון חלקי (לפי הענין) על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות ההמרה הסופיות עד שעה 12:00. ההמרה תבוצע באותו יום. חבר מסלקה שלא הגיש הבקשה עד השעה האמורה תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו. אם מועד ההמרה האחרון לפני פדיון סופי או אקס פדיון חלקי (לפי הענין) חל ביום שאינו יום מסחר, ידחה מועד זה ליום המסחר הבא אחריו.

4.2.10.6. על אף האמור לעיל מודגש כי על המרת אגרות חוב להמרה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו במועד ההמרה בפועל.

4.3. <u>תניות חוזיות ובטחונות – אגרות החוב (סדרה א')</u>

בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך מיום 9 באוגוסט 2020 ("עמדת סגל משפטית 103-41: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות") (להלן: "**עמדת הרשות**"), ראו להלן פירוט מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות של אג"ח א':

4.3.1. <u>תניות חוזיות ובטחונות</u>:

	סעיף בשטר/לא קיים	**תיאור תמציתי**
אגרות החוב מובטחות	סעיפים 4.2 ו- 5.5	אגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בבטוחה, או

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי
בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים		בשעבוד כלשהו. לפרטים אודות מנגנון המאפשר לחברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקרים מסוימים ראה סעיף 5.5 לשטר הנאמנות.
אגרות החוב מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף	לא קיים	-
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	סעיפים 5.1 ו-5.2	החברה התחייבה כי היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים (שעבוד שלילי negative pledge) לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו לפחות 5 ימי עסקים מראש, וכן תיצור בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו לטובת בעלי אגרות החוב להבטחת מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם ליחס החובות כלפי הצד השלישי וכלפי מחזיקי אגרות החוב (כפי שישתנה מעת לעת ומובהר כי החברה רשאית להגדיל את האשראי שתקבל מכל צד, לרבות בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה א') על פי תנאי שטר זה, אשר יובטח על פי אותו שעבוד) ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל, לפי המוקדם. על פי תנאי שטר הנאמנות, פרט לאמור בסעיף 5.1 לשטר הנאמנות, לא יחולו על החברה הגבלות כלשהן בהטלת שעבודים לסוגיהם על רכושה. לפרטים נוספים ראו גם סעיף 5.2 לשטר הנאמנות
התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות	סעיף 5.3	(1) ההון העצמי לא יפחת מסך של 360 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. (2) היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של 80% במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים. (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 18 במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה ; שמירה על דירוג במשך כל חיי אגרות החוב	סעיף 15.17	החברה מתחייבת לפעול לכך שככל שהדבר בשליטתה, אגרות החוב יהיו במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת אחת לפחות

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי
התחייבות לדירוג כפול לאגרות החוב	לא	-
התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב	לא	-
מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף	סעיף 3.6 וסעיף 7.1.7	קיימות מגבלות בקשר להרחבת סדרת אגרות חוב
מגבלה על חלוקת דיבידנדים	סעיף 5.4	החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד (כהגדרתם בחוק החברות), אלא אם מתקיימים (לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה), כל התנאים המפורטים להלן: (1) ההון העצמי לא יפחת מסך של 550 מיליון ש"ח. (2) היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו לא יעלה על שיעור של 70%. (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 16. (4) החברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר הנאמנות ולפי תנאי אגרות החוב.
מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה	לא	-
מגבלות על שינוי שליטה	סעיף 7.1.27	בהתקיים שני התנאים המצטברים בסעיפים (1) עד (2) להלן (להלן: "**העברת שליטה**"): (1) שיעור האחזקה במישרין של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "**אלוני חץ**") בזכויות ההצבעה בחברה ירד אל מתחת ל- 35% מהון המניות המונפק והנפרע ויש בעל מניות אחר המחזיק בעצמו או ביחד עם אחרים, כמשמעותו בחוק, בכמות מניות גדולה יותר בחברה (להלן: "**ירידה בשיעור האחזקה של אלוני חץ בחברה**"); והכל לתקופה רצופה שתעלה על שלושה חודשים. (2) אם יתקיימו הנסיבות במצטבר שבסעיף (1) לעיל וכתוצאה מכך, במהלך ששת החודשים שימנו החל מהמועד הראשון בו חלה ירידה בשיעור האחזקה של אלוני חץ בחברה כמפורט בסעיף (1) לעיל, דירוג החברה הורד וכתוצאה מהורדה זו דירוג החברה נמוך מדירוג של BBB פלוס. החברה תפעל לפרסום דוח הדירוג בפרק הזמן האמור, בין אם השתנה הדירוג ובין אם לאו.

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי
מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים	סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף	הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') תותאם בגין שינוי בדירוג אגרות החוב, כמפורט בסעיף 5.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות וכן תותאם בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 5.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות

4.3.2. <u>עילות לפירעון מיידי</u>:

	סעיף בשטר / לא קיים	הערות/הסבר
חלה הרעה מהותית בעסקי החברה/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן	7.1.24	
הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדוחות הכספיים של החברה	לא	
אגרות החוב לא נפרעו במועדן	7.1.1	אם החברה לא עמדה בתשלום על פי תנאי אגרות החוב או שטר נאמנות זה בתוך 7 ימי עסקים לאחר שהגיע מועד פירעונו
חוב של החברה הועמד לפירעון מיידי	7.1.14	אם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת בבורסה בתל אביב (בסעיף זה: "**הסדרה הנסחרת**") או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה (כהגדרת מונחים אלה בשטר הנאמנות) הועמדה לפירעון מיידי, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהותית האחרת או את ההלוואה המהותית האמורה, לפי העניין, תוך 30 יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי, והכל כמפורט בשטר הנאמנות
Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)	7.1.14	ראו התייחסות תחת "חוב של החברה הועמד לפירעון מיידי" לעיל
ירידת דירוג אגרות החוב מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע	7.1.20	אם דירוג אגרות החוב הינו נמוך מדירוג BBB מינוס במשך רבעון אחד, והכל כמפורט בסעיף 7.1.20 לשטר הנאמנות
החברה הפסיקה או הודיעה על הפסקת תשלומיה	7.1.9	
מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי	לא קיים	
אי פרסום דוחות כספיים במועד הרלוונטי	7.1.10	קיימת תקופת ריפוי של 30 ימים או במועד אחר שאושר על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר.
הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב	7.1.2	קיימת תקופת ריפוי של 14 ימים מיום שנודע לחברה על דבר ההפרה
הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים	7.1.2	קיימת תקופת ריפוי של 14 ימים מיום שנודע לחברה על דבר ההפרה

הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי אגרות החוב	7.1.12	
מכירת רוב נכסי החברה	7.1.23	
התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות החברה	7.1.13	
מתן צו פירוק קבוע/מתן צו פירוק זמני שלא בוטל בתוך תקופה X	7.1.4 ו- 7.1.5	סעיף 7.1.4: אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם ניתן צו פירוק זמני או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או נתמנה מפרק זמני על ידי בית משפט או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ו/או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור או הצו כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה או במקרה בו החברה קיבלה החלטת פירוק מרצון; סעיף 7.1.5: אם ניתן צו פירוק קבוע או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ביחס לחברה על ידי בית המשפט (למעט: פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהועבר לידי הנאמן אישור דירקטוריון החברה לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבות כלפי המחזיקים על פי אגרת החוב ושטר זה במועדן, והנאמן לא יידרש לבדוק את נכונות האמור באישור זה)
הטלת עיקול על נכסי החברה (כולם או רובם) או מומש שעבוד על נכסי החברה (כולם או רובם) או ביצוע פעולת הוצל"פ (כולם או רובם)	7.1.6	קיימת תקופת ריפוי של 45 ימים ממועד הטלת העיקול או השעבוד או ביצוע פעולת ההוצאה לפועל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לעניין סעיף זה המונח רוב הנכסים משמעו מעל 50% לפי שווי הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)	7.1.8	אם יקרה אחד מן האירועים המפורטים להלן: (1) אם ניתן צו למינוי כונס נכסים זמני או קבוע או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע, או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, לחברה או לרוב נכסי החברה, והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים

		שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה; (2) אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים, או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, על נכסי החברה כולם או רובם אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 יום ממועד הגשתה. יודגש בזה כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לחברה כאמור בסעיף (1) לעיל יחול האמור בסעיף הנ"ל ולא יחול האמור בסעיף זה; (3) אם החברה הגישה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע), או בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, על כל או רוב נכסיה. לעניין סעיף 7.1.8 לשטר הנאמנות, המונח רוב הנכסים משמעו מעל 50% לפי שווי הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
החברה הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך בעיסוקה ו/או לנהל את עסקיה	7.1.9	
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח על פי חוק ניירות ערך	7.1.26	
מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג	לא קיים	
בקשה/מתן צו להקפאת הליכים	לא קיים	
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "**חוק חדלות פירעון**")	7.1.11	
הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון	7.1.11	
הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באגרות החוב	7.1.15	קיימת תקופת ריפוי של 60 ימים, כמפורט בסעיף 7.1.15 לשטר הנאמנות
הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה	7.1.7	
אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף	לא קיים	
נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף	7.1.21	
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות	לא קיים	
מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני	7.1.4	
שינוי שליטה	7.1.27	
הון עצמי מזערי	7.1.16	סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף
יחס בין חוב פיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו	7.1.17	סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף

יחס בין חוב פיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין EBITDA המתואם	7.1.18	סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף
מצג מהותי שאינו נכון ו/או אינו מלא	7.1.3	אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה
ביצוע חלוקה בניגוד להוראות סעיף 5.4 לשטר הנאמנות	7.1.19	
אגרות החוב לא תהיינה מדורגות	7.1.22	
חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב	7.1.25	

4.3.3. <u>דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות</u>:

אמת מידה	סעיף בשטר	פירוט אמת המידה
הון עצמי מזערי	5.3.1	ההון העצמי לא יפחת מסך של 360 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
יחס בין חוב פיננסי נטו סולו לבין מאזן נטו סולו	5.3.2	היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של 80% במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.
יחס בין חוב פיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין EBITDA המתואם	5.3.3	היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 18 במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.

4.4. <u>תניות חוזיות ובטחונות – אגרות החוב (סדרה ב')</u>:

בהתאם לעמדת הרשות, ראו להלן פירוט מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות של אג"ח ב'.

4.4.1. <u>תניות חוזיות ובטחונות</u>:

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
אגרות החוב מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים	סעיפים 4.2 ו- 5.5	אגרות החוב (סדרה ב') אינן מובטחות בבטוחה, או בשעבוד כלשהו. לפרטים אודות מנגנון המאפשר לחברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במקרים מסוימים ראה סעיף 5.5 לשטר	-

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		הנאמנות.	
אגרות החוב מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף	לא קיים	-	-
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	סעיפים 5.1 ו-5.2	החברה התחייבה כי היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים (שעבוד שלילי negative pledge) לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו לפחות 5 ימי עסקים מראש, וכן תיצור בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו לטובת בעלי אגרות החוב להבטחת מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם ליחס החובות כלפי הצד השלישי וכלפי מחזיקי אגרות החוב (כפי שישתנה מעת לעת ומובהר כי החברה רשאית להגדיל את האשראי שתקבל מכל צד, לרבות בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה ב') על פי תנאי שטר זה, אשר יובטח על פי אותו שעבוד) ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל, לפי המוקדם. על פי תנאי שטר הנאמנות, פרט לאמור בסעיף 5.1 לשטר הנאמנות, לא יחולו על החברה הגבלות כלשהן בהטלת שעבודים לסוגיהם על רכושה. לפרטים נוספים ראו גם סעיף 5.2 לשטר הנאמנות	כן
התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות	סעיף 5.3	(1) ההון העצמי לא יפחת מסך של 500 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. (2) היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של 80% במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים. (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 18 במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.	כן

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי אגרות החוב	סעיף 15.17	החברה מתחייבת לפעול לכך שככל שהדבר בשליטתה, אגרות החוב יהיו במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת אחת לפחות	לא
התחייבות לדירוג כפול לאגרות החוב	לא	-	-
התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב	לא	-	-
מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף	סעיף 3.5 וסעיף 7.1.7	קיימות מגבלות בקשר להרחבת סדרת אגרות חוב	כן
מגבלה על חלוקת דיבידנדים	סעיף 5.4	החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד (כהגדרתם בחוק החברות), אלא אם מתקיימים (לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה), כל התנאים המפורטים להלן: (1) ההון העצמי לא יפחת מסך של 700 מיליון ש"ח. (2) היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו לא יעלה על שיעור של 70%. (3) היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 16. (4) החברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר הנאמנות ולפי תנאי אגרות החוב. (5) לא התקיימה עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 7 לשטר הנאמנות.	כן
מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה	לא	-	-
מגבלות על שינוי שליטה	סעיף 7.1.27	בהתקיים שני התנאים המצטברים בסעיפים (1) עד (2) להלן (להלן: "**העברת שליטה**"):	כן

	סעיף בשטר/לא קיים	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		(1) שיעור האחזקה במישרין של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "**אלוני חץ**") בזכויות ההצבעה בחברה ירד אל מתחת ל- 35% מהון המניות המונפק והנפרע ויש בעל מניות אחר המחזיק בעצמו או ביחד עם אחרים, כמשמעותו בחוק, בכמות מניות גדולה יותר בחברה (להלן: "**ירידה בשיעור האחזקה של אלוני חץ בחברה**"); והכל לתקופה רצופה שתעלה על שלושה חודשים. (2) אם יתקיימו הנסיבות במצטבר שבסעיף (1) לעיל וכתוצאה מכך, במהלך ששת החודשים שימנו החל מהמועד הראשון בו חלה ירידה בשיעור האחזקה של אלוני חץ בחברה כמפורט בסעיף (1) לעיל, דירוג החברה הורד וכתוצאה מהורדה זו דירוג החברה נמוך מדירוג של BBB פלוס. החברה תפעל לפרסום דוח הדירוג בפרק הזמן האמור, בין אם השתנה הדירוג ובין אם לאו.	
מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים	סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף	הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב') תותאם בגין שינוי בדירוג אגרות החוב, כמפורט בסעיף 5.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות וכן תותאם בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 5.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות	לא

4.4.2. <u>עילות לפירעון מיידי:</u>

	סעיף בשטר / לא קיים	הערות/הסבר
חלה הרעה מהותית בעסקי החברה/חברות מוחזקות, וקיים חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן	7.1.24	
הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדוחות הכספיים של החברה	לא	
אגרות החוב לא נפרעו במועדן	7.1.1	אם החברה לא עמדה בתשלום על פי תנאי אגרות החוב או שטר נאמנות זה בתוך 7 ימי עסקים לאחר שהגיע מועד פירעונו
חוב של החברה הועמד לפירעון מיידי	7.1.14	אם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת בבורסה בתל אביב (בסעיף זה: "**הסדרה הנסחרת**") או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה (כהגדרת מונחים אלה

		בשטר הנאמנות) הועמדה לפירעון מיידי, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהותית האחרת או את ההלוואה המהותית האמורה, לפי העניין, תוך 30 יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי, והכל כמפורט בשטר הנאמנות
Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי)	7.1.14	ראו התייחסות תחת "חוב של החברה הועמד לפירעון מיידי" לעיל
ירידת דירוג אגרות החוב מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע	7.1.20	אם דירוג אגרות החוב הינו נמוך מדירוג BBB מינוס במשך רבעון אחד, והכל כמפורט בסעיף 7.1.20 לשטר הנאמנות
החברה הפסיקה או הודיעה על הפסקת תשלומיה	7.1.9	
מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי	לא קיים	
אי פרסום דוחות כספיים במועד הרלוונטי	7.1.10	קיימת תקופת ריפוי של 30 ימים או במועד אחר שאושר על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר.
הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב	7.1.2	קיימת תקופת ריפוי של 14 ימים מיום שנודע לחברה על דבר ההפרה
הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים	7.1.2	קיימת תקופת ריפוי של 14 ימים מיום שנודע לחברה על דבר ההפרה
הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי אגרות החוב	7.1.12	
מכירת רוב נכסי החברה	7.1.23	
התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות החברה	7.1.13	
מתן צו פירוק קבוע/מתן צו פירוק זמני שלא בוטל בתוך תקופה X	7.1.4 ו- 7.1.5	סעיף 7.1.4: אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם ניתן צו פירוק זמני או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או נתמנה מפרק זמני על ידי בית משפט או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ו/או מונה נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור או הצו כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה או במקרה בו החברה קיבלה החלטת פירוק מרצון; סעיף 7.1.5: אם ניתן צו פירוק קבוע או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ביחס לחברה על ידי בית המשפט או מונה נאמן כהגדרת מונח זה בהוראות חוק חדלות פירעון (למעט: פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהועבר לידי הנאמן אישור דירקטוריון החברה לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא

		יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבות כלפי המחזיקים על פי אגרת החוב ושטר זה במועדן, והנאמן לא יידרש לבדוק את נכונות האמור באישור זה)
הטלת עיקול על נכסי החברה (כולם או רובם) או מומש שעבוד על נכסי החברה (כולם או רובם) או ביצוע פעולת הוצל"פ (כולם או רובם)	7.1.6	קיימת תקופת ריפוי של 45 ימים ממועד הטלת העיקול או השעבוד או ביצוע פעולת ההוצאה לפועל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לעניין סעיף זה המונח רוב הנכסים משמעו מעל 50% לפי שווי הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר)	7.1.8	אם יקרה אחד מן האירועים המפורטים להלן: (1) אם ניתן צו למינוי כונס נכסים זמני או קבוע או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע, או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, לחברה או לרוב נכסי החברה, והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה; (2) אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים, או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, על נכסי החברה כולם או רובם אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 יום ממועד הגשתה. יודגש בזה כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לחברה כאמור בסעיף (1) לעיל יחול האמור בסעיף הנ"ל ולא יחול האמור בסעיף זה; (3) אם החברה הגישה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע), או בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, על כל או רוב נכסיה. לעניין סעיף 7.1.8 לשטר הנאמנות, המונח רוב הנכסים משמעו מעל 50% לפי שווי הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
החברה הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך בעיסוקה ו/או לנהל את עסקיה	7.1.9	
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח על פי חוק ניירות ערך	7.1.26	
מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג	לא קיים	
בקשה/מתן צו להקפאת הליכים	לא קיים	
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון	7.1.11	

הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון	7.1.11	
הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באגרות החוב	7.1.15	קיימת תקופת ריפוי של 60 ימים, כמפורט בסעיף 7.1.15 לשטר הנאמנות
הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה	7.1.7	
אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף	לא קיים	
נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף	7.1.21	
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות	לא קיים	
מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני	7.1.4	
שינוי שליטה	7.1.27	
הון עצמי מזערי	7.1.16	סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף
יחס בין חוב פיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו	7.1.17	סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף
יחס בין חוב פיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין EBITDA המתואם	7.1.18	סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף
מצג מהותי שאינו נכון ו/או אינו מלא	7.1.3	אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה
ביצוע חלוקה בניגוד להוראות סעיף 5.4 לשטר הנאמנות	7.1.19	
אגרות החוב לא תהיינה מדורגות	7.1.22	
חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב	7.1.25	

4.4.3. <u>דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:</u>

אמת מידה	סעיף בשטר	פירוט אמת המידה
הון עצמי מזערי	5.3.1	ההון העצמי לא יפחת מסך של 500 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
יחס בין חוב פיננסי נטו סולו לבין מאזן נטו סולו	5.3.2	היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של 80% במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.
יחס בין חוב פיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין	5.3.3	היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 18 במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.

EBITDA המתואם		

5. <u>יתר תנאי אגרות החוב</u>

לתיאור יתר תנאי אגרות החוב (סדרה א') ותנאי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ראו שטר הנאמנות של אג"ח א' ושטר הנאמנות של אג"ח ב'בהתאמה.

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בשטר הנאמנות של אג"ח א' או בשטר הנאמנות של אג"ח ב' לבין הוראות דוח הצעת המדף, תגברנה הוראות שטרי הנאמנות כאמור. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה לא קיימת סתירה כאמור.

6. <u>ניכיון ומיסוי</u>

6.1. אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור הונפקו על פי דוח ההצעה הראשונה אג"ח א', בערכן הנקוב ולפיכך ללא ניכיון.

6.2. אגרות החוב (סדרה א') שיונפקו על פי דוח הצעת המדף יונפקו ללא ניכיון שכן אגרות החוב (סדרה א') מוצעות במחיר המזערי שהינו מעל לערכן המתואם שהינו נכון ליום 10 בנובמבר 2021 - 100.57 אג', לכל 1 ש"ח ע.נ..

6.3. אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור הונפקו על פי דוח ההצעה הראשונה אג"ח ב', הונפקו בערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.

6.4. אגרות החוב (סדרה ב') שיונפקו על פי דוח הצעת המדף עשויות להיות מונפקות בניכיון שכן אגרות החוב (סדרה ב') מוצעות במחיר המזערי שהינו מתחת לערכן המתואם שהינו נכון ליום 10 בנובמבר 2021 - 100.07 אג', לכל 1 ש"ח ע.נ..

6.5. החברה קיבלה את אישור רשות המסים לאגרות חוב (סדרה ב')[13] כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ב'), ייקבע לאגרות החוב (סדרה ב') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים של אגרות החוב (סדרה ב') ("**שיעור הניכיון המשוקלל ב'**"), ככל שיהיו. החברה תחשב במועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ב'), בהתאם לאותו אישור ולכמות אגרות החוב הנוספות שתונפקנה, ותפרסם בדוח המיידי על תוצאות ההנפקה את שיעור הניכיון שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה ואת שיעור הניכיון המשוקלל לכלל סדרת אגרות החוב (סדרה ב'), וינוכה מס במועדי הפדיון של אגרות החוב (סדרה ב') לפי שיעור הניכיון המשוקלל ב' ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור, יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון.

6.6. לתיאור הוראות המס שעשויות להיות רלוונטיות להשקעה באגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב'), כפי שחלות במועד פרסום דוח הצעת המדף, ראו סעיף 6 ל<u>**נספח א'**</u> לדוח הצעת המדף.

כמקובל בעת קבלת החלטות של השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות החוב (סדרה א) ובאגרות החוב (סדרה ב') המוצעות מכוח דוח הצעת מדף

[13] אישור רשות המסים התקבל ב"מסלול ירוק" ביום 3 בנובמבר 2021.

זה. ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

7. <u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>

7.1. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף.

7.2. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 7.1 לעיל.

7.3. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 7.1 לעיל.

8. <u>דירוג אגרות החוב של החברה</u>

8.1. ביום 8 בנובמבר 2021 הודיעה מידרוג על מתן דירוג של A2.il באופק יציב לאגרות החוב (סדרה א') ולאגרות החוב (סדרה ב') שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרה א' והרחבת סדרה ב' בהיקף של עד 350 מיליון ש"ח ע.נ. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 8 בנובמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-095401), אשר המידע בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

8.2. הסכמת מידרוג לצירוף דוח הדירוג לדוח הצעת המדף מצורפת כ<u>**נספח ב'**</u> לדוח הצעת המדף.

9. <u>היתרים ואישורים</u>

9.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') המוצעות, להנפקתן ולפרסום דוח הצעת המדף.

9.2. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת המדף ואת המניות הרגילות שתנבענה מהמרת אגרות החוב (סדרה ב'), ככל שתמומשנה, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

9.3. **אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח או על המחיר בו הם מוצעים.**

10. <u>תשלום אגרה</u>

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך

המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

11. <u>תמורת ההנפקה וייעודה</u>

11.1. התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו (לפי המחיר המזערי ליחידת אג"ח א' ולפי המחיר המזערי ליחידת אג"ח ב'), בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה תהיה כמפורט להלן:

התמורה המיידית הצפויה ברוטו[14]	כ- 309,167 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז, ייעוץ והפצה בסך של	כ- 1,811 אלפי ש"ח[15]
בניכוי הוצאות אחרות בסך של	כ- 195 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה נטו	כ- 307,161 אלפי ש"ח

11.2. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

11.3. תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילותה השוטפת של החברה וחברות בנות שלה (על פי החלטות הנהלת החברה, כפי שייקבע מעת לעת).

11.4. עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כאמור לעיל, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון פיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג אשראי (לפחות -A), מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת. לצורך האמור לעיל, לא תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה בנגזרים (מעוף ו/או מט"ח) ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים (למעט אם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכסי החברה).

12. <u>עדכונים לתשקיף המדף</u>

בהתאם לאמור בתקנה 4 לתקנות ההצעה, כלל הדיווחים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף נכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך הפנייה. ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר

---

14 בהנחה שתירכש במסגרת המכרז מלוא הכמות המונפקת לציבור של אג"ח א' (כהגדרתה בסעיף 1.1.2 לעיל) והכמות המונפקת לציבור של אג"ח ב' (כהגדרתה בסעיף 1.2.2 לעיל).

15 ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ, לידר הנפקות (1993) בע"מ, רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, יוניקורן קפיטל בע"מ ואקסטרה מייל חיתום (אי. אר. ג'י. אס) בע"מ (להלן: "**המפיצים**"), אשר הצהירו כי הם עומדים בתנאים על פי תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007, ישמשו כמפיצים לעניין הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה, יקבלו בקשר להנפקה זו עמלת הפצה כוללת בשיעור של 0.1%, וכן עמלת הצלחה אשר עשויה להתווסף לפי שיקול דעתה של החברה ולא יותר מ-0.05%, והכל מתמורת ההנפקה (ברוטו) בתוספת מע"מ כדין (להלן: "**עמלות ההפצה**"). עמלות ההפצה יחולקו בין המפיצים השונים לפי שיקול דעתה של ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ, ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש אותו המפיץ במסגרת המכרז המוקדם למשקיעים מסווגים. רכז ההנפקה יקבל עמלת ריכוז בסך של 40 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ תהיה זכאית לעמלת ניהול וייעוץ בסך כולל של 100 אלפי ש"ח. ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ הינה חברה שלמיטב ידיעת החברה, מר נתן חץ, יו"ר הדירקטוריון של החברה, הינו בעל עניין בה (נתן חץ ורעייתו מחזיקים כ-15.76% בהון חברת ווליו בייס בע"מ שהינה בעלת השליטה בווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ). לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת שתשולם למשקיעים המסווגים בגין יחידות אג"ח א' ויחידות אג"ח ב', לפי העניין, שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, ראו סעיף 3.7 לעיל.

האינטרנט של הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

13. רואי החשבון המבקרים נתנו הסכמתם להכללת דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות הסקירה לתקופות שהסתיימו עובר לפרסום דוח הצעת המדף.

14. הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

15. **<u>פרטים נוספים אודות הנאמן</u>**

הנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, לנאמן לאגרות חוב. למיטב ידיעת החברה, לנאמן אין כל עניין אישי בחברה, ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן. הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות ערך וכל דין אחר, וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב נשוא דוח הצעת מדף זה.

16. <u>חוות דעת משפטית</u>

להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה:

11 בנובמבר 2021

לכבוד
אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
רח' ז'בוטינסקי 2
<u>רמת גן</u>

ג.א.נ.,

הנדון: <u>דוח הצעת מדף של אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")</u>

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי 2019 שתוקפו הוארך עד ליום 29 במאי 2022 ולדוח הצעת המדף העומד להתפרסם מכוחו (להלן: "**דוח הצעת המדף**"), בדבר הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') ואגרות חוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "**ניירות הערך המוצעים**"), הנני לחוות דעתי כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, תוארו, לדעתי, נכונה בדוח הצעת המדף.
2. לדעתי, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המתוארת בדוח הצעת המדף.
3. לדעתי, הדירקטורים בחברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אני מסכימה שחוות דעתי זו תיכלל בדוח הצעת המדף שיפורסם בחודש נובמבר 2021.

_____

דפנה רזניק, עו"ד
אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

17. <u>חתימות</u>

<u>החברה</u>:

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

<u>הדירקטורים</u>:

נתן חץ

אבירם ורטהים

אורן פרנקל

אלונה שפר (קארו)

לינדה בן שושן

מאיר שני

אורנה הוזמן - בכור

נספח א' - פרטי הצעת אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב')

1. <u>תיאור ההצעה לציבור – הצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידות</u>

אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') של החברה תוצענה לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כמפורט להלן, כאשר הרכב כל יחידת אגרות חוב ומחירה מפורטים בדוח הצעת המדף אשר נספח זה כלול בו (בנספח זה: "**דוח הצעת המדף**"). יובהר כי תיאור הפעולות בנספח זה רלוונטי בנפרד לגבי כל אחת מהסדרות של אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב'), וכי כאמור בסעיף 2 לדוח הצעת המדף, המכרזים לרכישת אגרות החוב (סדרה א') ולרכישת אגרות החוב (סדרה ב') הם מכרזים נפרדים, ההזמנות להם תעשנה בנפרד, והן אינן מותנות ותלויות זו בזו וקביעת תוצאות ההנפקה תיעשה לגבי כל מכרז בנפרד.

1.1 <u>רשימת החתימות</u>

רשימת החתימות לרכישת היחידות תיפתח ביום כפי שנקבע בדוח הצעת המדף (לעיל ולהלן: "**יום המכרז**" או "**יום הגשת הבקשות**") בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף ותיסגר ביום ובשעה כפי שנקבע בדוח הצעת המדף (להלן: "**מועד סגירת רשימת החתימות**").

עד מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית לבטל את ההצעה, ביחס לכל אחת מאגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב'), בנפרד, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם אותה הצעה כבטלות.

1.2 <u>הגשת הבקשות בשלב המכרז</u>

1.2.1 את הבקשות לרכישת יחידות אגרות החוב (להלן: "**הבקשות**") יש להגיש לחברה, על גבי טפסים הנהוגים למטרה זו, באמצעות רכז ההנפקה (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה (להלן: "**המורשים לקבלת בקשות**"), לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

1.2.2 כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות (להלן: "**המועד האחרון להגשה לרכז**").

1.2.3 כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את מחיר היחידה המוצע על ידו, אשר לא יפחת מהמחיר המזערי ליחידה, כפי שנקבע בדוח הצעת המדף. בקשה שהוצע בה מחיר ליחידה נמוך מהמחיר המזערי, יראוה כבקשה שלא הוגשה.

1.2.4 בכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את אגרות החוב שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות

רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי דוח הצעת המדף, של אגרות החוב שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

1.2.5 ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

1.2.6 אם לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המירבית, אזי כל בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת של יחידות אגרות החוב על פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף.

1.2.7 המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן או בחלקן.

1.2.8 "**מבקש**" או "**מזמין**" - ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו התקשרה החברה בהתקשרות מוקדמת לרכישת יחידות כמפורט בדוח הצעת המדף.

1.3 **<u>הליכי המכרז</u>**

הבקשות תועברנה על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה על ידי שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן, בקשות שיוגשו ישירות לרכז ההנפקה תועברנה במעטפות סגורות. ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז יוצגו הבקשות שבכספות, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

1.4 **<u>קביעת המחיר האחיד ליחידה והקצאת היחידות למבקשים</u>**

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד (להלן: "**המחיר האחיד**"). המחיר האחיד יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות ליחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שנקבו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור (כולל המשקיעים המסווגים) על פי דוח הצעת המדף.

הקצאת היחידות תיעשה כדלקמן:

1.4.1 היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות שהתחייבויות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה) יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות על פי דוח הצעת המדף, תענינה כל הבקשות במלואן, ובמקרה כזה יהיה המחיר האחיד המחיר המזערי שנקבע בדוח הצעת המדף. יתרת היחידות, שלא תתקבלנה בקשות בגינן, לא תונפקנה.

1.4.2 היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות שהתחייבויות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים) יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תיעשה כדלקמן:

א. בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד - לא תענינה.

ב. בקשות הנוקבות במחיר ליחידה גבוה מהמחיר האחיד – תענינה במלואן.

ג. בקשות (לא כולל התחייבויות ממשקיעים מסווגים) הנוקבות במחיר השווה למחיר האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שייוותר לחלוקה לאחר היענות לבקשות הנוקבות במחיר ליחידה גבוה מהמחיר האחיד (בניכוי ההיענות לבקשותיהם של המשקיעים המסווגים, אשר התחייבו לרכישת יחידות במחיר האחיד), חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן ננקב המחיר האחיד (בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים כאמור).

ד. הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף.

1.4.3 אם בהקצאת אגרות החוב על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שייוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר שייקבע בדוח הצעת המדף.

1.4.4 כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

2. <u>הודעה על תוצאות ההנפקה</u>

2.1 עד לשעה 10:00 בבוקר ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה ובאמצעות המורשים להגשת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את המחיר שנקבע במכרז, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 12:30 בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 3 להלן, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

2.2 ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי על תוצאות המכרז, ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית (ככל שהדין יחייב פרסום מודעה כאמור).

3. <u>החשבון המיוחד והקצאת היחידות</u>

3.1 סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה (להלן: "**החשבון המיוחד**") וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2 כספים שיצטברו בחשבון הנאמנות יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי.

3.3 המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין אגרות החוב שבקשות לרכישתן נענו על פי תנאי דוח הצעת המדף, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי דוח הצעת המדף.

3.4 רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה 12:30 בצהריים ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים ולמורשים לקבלת בקשות (ככל שיגיעו סכומים כאמור בהתאם לדוח הצעת המדף ולפי העניין), וזאת כנגד העברת התעודות בגין אגרות החוב לחברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**").

4. <u>אישור לרישום אגרות החוב המוצעות למסחר בבורסה</u>

4.1 לאחר מועד סגירת רשימת החתימות, תפנה החברה לבורסה בתוך שלושה (3) ימי מסחר בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף.

4.2 המסחר בניירות הערך המוצעים יחל סמוך לאחר רישומם למסחר.

5. <u>תעודות אגרות החוב</u>

נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים את אגרות החוב (סדרה א') ו/או (סדרה ב'), לפי העניין, הכלולות ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב כאמור לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף 3 לעיל.

תעודות אגרות החוב תהיינה ניתנות להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות, לחברה ובכפוף לתשלום כל ההוצאות, המסים וההיטלים הכרוכים בכך על ידי המבקש.

6. <u>השלכות מיסוי</u>

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך אשר עשויים להיות מוצעים מכוח דוח הצעת מדף זה (בסעיף זה: "ניירות הערך המוצעים"). ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים בו משקפות את הוראות הדין כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי דוח הצעת המדף. ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות

פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף, ואינן באות במקום ייעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם "תושב ישראל לראשונה" ו- "תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "**הפקודה**"). יצוין, כי ביחס ליחיד שהיה ל"תושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק", כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה"[16] או כ"בעלי מניות מהותיים"[17], כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על פי דוח הצעה זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

6.1 **רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים:**

בהתאם לסעיף 91 לפקודה כנוסחו היום, רווח הון ממכירת נייר ערך שאינו צמוד על ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 15%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ראלי, זאת, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בידי היחיד, בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה ושלא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך. לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[18], בעשרה אחוזים (10%) לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור (להלן: "**בעל מניות מהותי**"), שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 20%, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ראלי, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בידו, בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה ושלא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך. כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%), עד קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)(9) או 101א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידו ממכירת ניירות הערך היא בגדר

---

16 כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ט) לפקודה.

17 כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

18 כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה שאז יחול שיעור מס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2021).

בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של 3%, נוספים על חלק הכנסתו החייבת של יחיד העולה על סכום של 647,640 ₪ בשנת 2021 (הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן), בהתאם לאמור בסעיף 6.5 להלן.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2021 – 23%).

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 9(2) לפקודה. בהתאם להוראות סעיף 129ג לפקודה, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כמשמעותם בפקודה, פטורים ממס על רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים וזאת אם רווח ההון אינו במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל, ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 97(ב2) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים, של חבר בני האדם תושב החוץ במישרין או בעקיפין, כאמור לפי סעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, אפשר שיחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים.

במכירת מניות החברה שמקורן באגרות חוב שהומרו למניות כאמור, יראו כמחיר המקורי (לצורך חישוב רווח ההון במכירתן), את המחיר המקורי של אגרות החוב ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם (אם שולם) בעד המרתן למניות. כמו כן, יראו את יום רכישתן של מניות כאמור, כיום הרכישה של אגרות החוב.

6.2 ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג- 2002 (להלן: "**תקנות הניכוי מרווח הון**"), "חייב" (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס, באמצעות חברי הבורסה, בשיעור של 15% מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם (23% בשנת 2021). זאת, בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופקו על ידי רשות המיסים בישראל וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי

הדין והמפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם. ניכוי המס במקור יבוצע באמצעות חברי הבורסה.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

6.3 **שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית ודמי ניכיון מאגרות החוב המוצעות**

בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב במס בשיעור של 15% על ריבית לרבות דמי ניכיון, שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד, או שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד עד לפדיון, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

בהתאם לסעיף 125ג(ד) לפקודה שיעורי המס המופחתים כאמור, החלים על יחיד, לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב שעליו משולמת הריבית; (3) היחיד הוא "בעל מניות מהותי" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה – בחברה המשלמת את הריבית; (4) היחיד הוא עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שרותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; (5) מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרים אלו יחויב היחיד במס על ריבית או דמי ניכיון בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2021).

בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של 3% נוספים, על חלק הכנסתו החייבת של יחיד, העולה על סכום של 647,640 ש"ח (בשנת 2021 – הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד), בהתאם לאמור בסעיף 6.5 להלן.

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באגרת חוב נסחרת בבורסה הינו שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2021).

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או ממשלח יד, אלא אם נקבע אחרת.

בהתאם להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, תושב חוץ פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין למעט אחד מאלה:

(א) תושב החוץ הנו "בעל מניות מהותי"[19] בחבר בני האדם המנפיק, או

(ב) תושב החוץ הינו "קרוב" כהגדרתו בפסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, של חבר בני אדם המנפיק, או

(ג) תושב החוץ הנו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחדים).

יוצוין, כי הפטור האמור לעיל לא יחול גם לגבי חברה תושבת חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בה, או הנהנים, או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני אדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית ודמי ניכיון של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן בניירות הערך המוצעים יחויב בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים.

6.4 **<u>ניכוי במקור מהכנסות ריבית ודמי ניכיון</u>**

בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודה ובהתאם לתקנה 5(א) לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית (כהגדרתה בתקנות הנ"ל), לרבות דמי ניכיון, המשולמים על אגרות החוב המוצעות, הינו 15%, לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית (לרבות תושב חוץ, שאינו מקיים את תנאי הפטור הקבועים בסעיף 9(15ד) לפקודה). כמו כן, לפי תקנה 6 לתקנות האמורות, לגבי

[19] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחברה המשלמת את הריבית או שנותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים, שיעור המס יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי לפי סעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2021). לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2021). ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות הפטור לפי סעיף 9(15ד) לפקודה, לא ינוכה בגינה מס במקור.

חרף האמור לעיל, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם), ככל שאינו מקיים את תנאי הפטור הקבועים בסעיף 9(15ד) לפקודה כאמור לעיל, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

תשלום ריבית לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, פטורים מניכוי מס במקור, וזאת לאחר המצאת אישורים מתאימים מראש.

חבר הבורסה ינכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו למחזיקי ניירות הערך, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן איגרות החוב ינכה חבר הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון.

6.5 האמור לעיל כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.

6.6 **מס על הכנסות גבוהות**

בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 2021 על 647,640 ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן), יהא חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3% על שיעורי המס האמורים לעיל. הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווחי הון מניירות ערך ושבח מקרקעין, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (לעיל ולהלן: "**מס יסף**").

6.7 **קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים**

ככלל, הפסדי הון בשנת המס, שמקורם ממכירת ניירות הערך המוצעים, ויש אילו היו רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם).

יקוזזו תחילה כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין, לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, בישראל או מחוצה לה (והיתרה תקוזז כנגד סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל-3.5), וזאת על פי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה..

בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות הערך כאמור בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד שנתקבלו באותה שנת מס בגין אותו נייר ערך או כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד ששולמו בגין ניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר אינו עולה על שיעור מס חברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה לגבי חבר

בני אדם (23% בשנת 2021) ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) ו-125ג(ב) לפקודה לגבי יחיד (שהינו 25%). קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור. והכל בכפוף להוראות סעיף 92 לפקודה.

יש לציין כי המס אשר חל על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד, כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה, בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.

בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן: "**ניירות סחירים**"), יקזז החייב (כהגדרתו בתקנות האמורות) בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

6.8 **שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בשל ניירות הערך המוצעים שהומרו למניות**

בהתאם לסעיף 125ב לפקודה, דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל - בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%), למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי כאמור בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים (30%).

בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של 3% נוספים, בהתאם לאמור בסעיף 6.5 לעיל.

דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל ככלל, בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה, לא יבוא במניין הכנסתן החייבת ובלבד שמקור הדיבידנד הינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ונתקבלו במישירין או בעקיפים מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות בישראל, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף.

אולם, כאשר הדיבידנד מקורו מחוץ לישראל או שמקורו בהכנסה מחוץ לישראל, שיעור המס הינו מס חברות (23% בשנת 2021).

תושב חוץ (יחיד או חברה) שאינו בעל מניות מהותי – יהיה חייב במס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%), אולם שיעור מס זה עשוי להיות מופחת בכפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל, ובלבד שמקור הדיבידנד הינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ונתקבלו במישירין או בעקיפים מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות בישראל, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף.

אולם, כאשר הדיבידנד מקורו מחוץ לישראל או שמקורו בהכנסה מחוץ לישראל, שיעור המס הינו מס חברות (23% בשנת 2021).

תושב חוץ (יחיד או חברה) שאינו בעל מניות מהותי – יהיה חייב במס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%), אולם שיעור מס זה עשוי להיות מופחת בכפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל, לגבי תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו שלושים אחוזים (30%), אולם שיעור מס זה עשוי להיות מופחת בכפוף לאמנות המס עליהן חתמה מדינת ישראל; ובידי קרן נאמנות חייבת - בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו "עסק" או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות

אחרת. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובכפוף להוראות הסעיף.

בהתאם לתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית כאמור, שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד תושב ישראל ולתושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) בגין ניירות הערך המוצעים, הינו 25%. הניכוי במקור ביחס ליחיד שהינו בעל מניות מהותי כאמור, הינו 30%. על אף האמור, חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת הרישומים, שיעור ניכוי המס במקור על דיבידנד שישולם לבעל מניות מהותי בו (יחיד או חבר בני אדם), יהיה בשיעור של 25%. לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי המס במקור יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת התושבות של החברה לבין מדינת תושבותו, וקבלת אישור מרשות המיסים. על פי תקנות אלו, שולם דיבידנד לתושב ישראל (יחיד או חבר בני אדם), לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע.

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

6.9 **אופן חישוב הניכיון לצורכי ניכוי מס במקור בגין ניירות הערך המוצעים**

בהתאם להוראת סעיף 2(4) לפקודה וסעיף 125ג לפקודה, דין ניכיון בגין איגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל. ניכוי המס במקור בגין דמי הניכיון[12] יהא במועדי פדיון קרן אגרת החוב.

בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרות חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו- (3) הפדיון אינו בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

ככלל, בהיעדר הוראה אחרת מאת רשות המיסים, שיעור הניכיון ייקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההנפקה שתיוחס לאגרת החוב ככל שהפרש זה הינו חיובי.

6.10 **הנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה**

כהיערכות לקראת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') ואגרות חוב (סדרה ב'), במסגרת הרחבת סדרה, על פי דוח הצעת המדף, לרבות הרחבות עתידיות נוספות לסדרות אלו ככל ותהיינה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון הקיים לאותן סדרות (לרבות העדר ניכיון), פנתה החברה לקבלת אישור מרשות המיסים לעניין ניכיון המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, אשר לפיו ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים לאגרות החוב, ככל שיהיו (להלן: "**שיעור הניכיון המשוקלל**"). בהתאם לאישור מרשות המיסים מיום 3 בנובמבר 2021, להסדר ב"מסלול ירוק" בקשר עם אגרות החוב (סדרה א')

ואגרות החוב (סדרה ב') שהתקבל בחברה, היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב בשל הרחבת הסדרה יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב הקיימות במחזור, החברה תחשב לפני מועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין ותודיע בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה.

לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות החוב (סדרה א') ו/או אגרות חוב (סדרה ב') טרם הרחבת סדרה. במקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפני הרחבת סדרה ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המיסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לענין הסדרי המס שקיבלה החברה.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה. מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות. בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף; לפיכך, התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

נספח ב' – הסכמה לצירוף דוח הדירוג של מידרוג

הארבעה 21 | מגדל פלטינום
תל אביב 6473921
טל. 03-6844700 | פקס. 03-6855002
www.midroog.co.il

11 בנובמבר 2021

לכבוד

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ

שלום רב,

הנדון: צירוף דו"ח מעקב ופעולת דירוג לדו"ח הצעת מדף

בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח המעקב ופעולת דירוג מיום 08.11.2021 שבוצע לאנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן: **"החברה"**), ובלבד שהדוח יצורף במלואו, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפו, לרבות בדרך של הפניה, לדו"ח הצעת המדף להרחבת אגרות חוב (סדרה א ו-ב') של החברה, אשר צפוי להתפרסם בחודש נובמבר 2021.

בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח מעקב ופעולת הדירוג המצוין לעיל.

פ

הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דו"ח הצעת המדף דלעיל, כי נוסחו של דו"ח הצעת המדף שהתפרסם זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

הסכמתנו לצירוף דו"ח המעקב ופעולת הדירוג, כאמור, הינה בתוקף למשך 60 יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף דוח זה לדו"ח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,

אלעד סרוסי, סמנכ"ל
ראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות